

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่ โจทก์
นางสาว บัว เขียว หรือ ชลธิ์ ศ รี
สุวรรณ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 4 เดือน ปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกให้
รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุก 2 เดือน ไม่รอกการ
ลงโทษจำคุก และไม่ปรับ ดังนี้ ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากและเป็นการเพิ่ม
เต็มโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 219
ซึ่งแก้ไขโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีกัญชาหนัก 45 กรัมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีเหตุยกเว้นตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76, 102

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76, 102 ให้จำคุก 8 เดือน ปรับ 2,000 บาท จำเลย

ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน ปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 4 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน ไม่รอการลงโทษจำคุก และไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษจำคุก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาผิดกฎหมาย 45 กรัมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุก จำเลยมีกำหนด 4 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุกศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก จำเลยมีกำหนด 2 เดือน ไม่ปรับและไม่รอการลงโทษจำคุก จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษจำคุก อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีปัญหาวินิจฉัยว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขมากนั้น เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 12 อันจะทำให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่รอการลงโทษจำคุกให้จำเลยเป็นไม่รอการลงโทษจำคุกนั้น เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยจึงไม่ต้องห้ามจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนฎีกาของจำเลยนั้นเห็นว่า กัญชาของกลางมีน้ำหนักเพียง 45 กรัม นับว่าไม่มากสำหรับยาเสพติด

ติดให้โทษประเภทนี้ และจำเลยก็เป็นหญิงสมควรเปิดโอกาสให้จำเลยได้ประพัตติตน เป็นพลเมืองดีต่อไปสักครั้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนไม่รอการลงโทษจำคุก ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคแรก ให้จำคุก 8 เดือน ปรับ 2,000บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 เพราะการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษاتรงข้ามกับศาลชั้นต้นในเรื่องการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำคุคนั้น ถือเป็นการแก้มาก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่161/2487 ประชุมใหญ่ และคำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 810/2519)มาตรา 218 จะห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเฉพาะในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาล

ล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีเท่านั้น แต่แม้จะเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มากเช่นนี้ คู่ความทุกฝ่ายก็ยังอาจไปต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 เดิมได้ ถ้าทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปี(คำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 811/2519) ดังนั้น ถ้าคดีนี้ฎีกาขึ้นมาก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2532 ซึ่งเป็นวันเริ่มใช้บังคับมาตรา 219 ซึ่งแก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ก็ต้องใช้กฎหมายเดิมบังคับและเป็นผลให้จำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไป แต่เข้าใจว่าจำเลยยื่นฎีกาคดีหลังนี้หลังจากวันใช้บังคับมาตรา 219 ใหม่แล้ว ศาลฎีกาจึงนำมาตรา 219 ใหม่มาปรับใช้และเป็นเหตุให้จำเลยกลับฎีกาข้อเท็จจริงในกรณีนี้ได้ มาตรา 219 เดิมบัญญัติว่า "ในคดีซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง" ในชั้นเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรานี้ กระทรวงยุติธรรมมีความประสงค์จะจำกัดสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรานี้ให้มากขึ้นจึงได้เสนอถ้อยคำใหม่ว่า "ในคดีซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง" ซึ่งหากกฎหมายใหม่ออกมาตามถ้อยคำที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ จำเลยในคดีนี้ก็จะต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงอยู่เช่นเดียวกับกฎหมายเดิม แต่เนื่องจากในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการโต้แย้งคัดค้านการที่จะขยายข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามมาตรานี้ อย่างรุนแรง โดยอาศัยเหตุว่าการขยายข้อจำกัดสิทธิฎีกาตามร่างที่กระทรวงยุติธรรมเสนอจะมีผลเป็นการตัดสิทธิของประชาชนที่จะได้รับความยุติธรรมจากศาลฎีกาโดยเสมอหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยคดีอาญา ในที่สุดจึง

ได้ข้อยุติด้วยการประนีประนอมว่า ยอมให้แก้ไขมาตรานี้ตามถ้อยคำที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอได้ แต่ให้เพิ่มข้อยกเว้นต่อท้ายไว้ด้วยว่า "แต่ข้อห้ามนี้ให้ใช้แก่จำเลย
ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย" ซึ่งโดยผลของข้อ
ยกเว้นที่เพิ่มขึ้นในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนี้เอง ที่ทำให้
จำเลยในคดีนี้กลับมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายเดิม
เป็นกรณีที่ต้องห้ามฎีกา ข้อยกเว้นที่เพิ่มขึ้นนี้มีเงื่อนไขการใช้อยู่ถึง 3 ประการด้วย
กันได้แก่ (1) ยกเว้นให้แก่จำเลยเท่านั้น โจทก์และโจทก์ร่วมหาสิทธิพิเศษเช่นนี้
ด้วยไม่ (2) ยกเว้นให้เฉพาะในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากเท่านั้น หากศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้ไ้น้อยแม้จะพิพากษาไปในทางเพิ่มเติมโทษจำเลย ก็ไม่เข้าข้อ
ยกเว้นนี้ และ(3) ยกเว้นให้เฉพาะในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย
ให้มากขึ้นหรือหนักขึ้นกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาเท่านั้น ความหมายของคำว่า
"แก้ไขมาก" นั้น แม้จะมีได้มีนิยามศัพท์ไว้แต่ก็เป็นคำที่มีความหมายที่แน่นอน
ชัดเจนพอสมควรตามที่แนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาได้วางไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนคำว่า"พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย"
นั้นก็นำมาจากถ้อยคำที่ใช้อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212
ซึ่งบัญญัติว่า "คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์
พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทำนองนั้น" อย่างไรก็ตาม
คำว่า "พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย" ในมาตรา 212เอง ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะหมายถึง
ผลสุดท้ายของการลงโทษ หรือจะมุ่งที่ชนิดและปริมาณของโทษตามคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ เพราะถ้าถือเอาผลสุดท้ายของโทษที่จำเลยจะได้รับ ก็ต้องถือว่าศาล
อุทธรณ์ในคดีนี้ได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยแล้ว แม้จะลดปริมาณโทษจำคุกที่ศาล
ชั้นต้นลงไว้ 4 เดือนให้เหลือเพียง 2 เดือน และยกเลิกโทษปรับให้ทั้งหมดก็ตาม แต่
นั้นก็มิได้เป็นผลดีแก่จำเลยเพราะศาลอุทธรณ์ไม่รอการลงโทษจำคุกให้ ผลที่จำเลย
จะต้องรับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คือต้องถูกจำคุก ซึ่งหนักกว่าผลของคำ

พิพาทศาลชั้นต้นที่จำเลยเพียงแต่ต้องโทษปรับเท่านั้น เพราะโทษจำคุกศาลรอการลงโทษให้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าถือเอาชนิดและปริมาณของโทษตามคำพิพากษาเป็นสำคัญก็ต้องถือว่าศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย กลับจะเป็นการลดโทษให้จำเลยด้วยซ้ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไม่เคยมีบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาตามมาตรา 212 วินิจฉัยไว้โดยตรง และความเห็นในศาลฎีกายังไม่ลงรอยเป็นแนวเดียวกันได้ จึงทำให้ต้องเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ และได้ขอยุติออกมาว่าต้องพิจารณาที่ผลสุดท้ายของโทษที่จำเลยจะได้รับเป็นสำคัญ ความจริงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในมาตรา 212 ก็ได้เคยชี้แจงความหมายของคำว่า "พิพากษาเพิ่มเติมโทษ" นี้ไว้บ้างแล้วว่าต้องถือผลสุดท้ายของโทษที่จำเลยจะได้รับเป็นสำคัญ ได้แก่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1555/2517, 2651/2517(ประชุมใหญ่) และ 1912/2523 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1555/2517 และ 2651/2517(ประชุมใหญ่) ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยไม่เกิน 3 เดือน และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ถือว่าไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย เพราะโทษจำคุกที่รอไว้นั้นจำเลยยังไม่ต้องรับโทษ จึงเบากว่าโทษกักขัง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1912/2523 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี โดยไม่ปรับ ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุก 1 ปี เช่นกัน แต่เพิ่มโทษปรับแล้วให้รอการลงโทษจำคุกนั้น ไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนี้อีกมีเหตุผลน่าฟังอยู่ไม่น้อย ทั้งในด้านความหมายของคำว่า "เพิ่มเติม" เอง และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีไม่ลดโทษและริบของกลาง ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2502(ประชุมใหญ่) แม้ศาลอุทธรณ์จะลดโทษให้จำเลยเพราะมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 และจำเลยฝ่ายเดียวฎีกา แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุบรรเทาโทษศาลฎีกาก็มีอำนาจไม่ลดโทษให้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3121/2525 โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องขอให้ริบเฮโรอีนของกลาง ศาลชั้นต้น

มิได้พิพากษาให้รับของกลางตามที่ขอ แม้โจทก์จะมีได้อุทธรณ์ในเรื่องของกลาง ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจทำคำวินิจฉัยในเรื่องของกลางเพราะมิใช่เป็นกรณีเพิ่มโทษจำเลย เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้และโจทก์ฎีกาขอให้รับ ศาลฎีกาพิพากษาให้รับของกลาง คำพิพากษาศาลฎีกาสองฉบับหลังนี้น่าจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ศาลสูงมีอำนาจจะพิพากษาให้ถูกต้องได้ แม้จะเป็นผลให้จำเลยต้องรับโทษหนักขึ้นก็ตาม และไม่น่าจะถือว่าขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกนี้แต่ประการใด จรัญ ภัทธีธนากุล.